

【제 목】 : 징계처분 등이 취소된 직원의 보수지급, 승급소급 규정에
관한 사항(개선)

【내 용】

- 우리 원에서는 직원에 대한 임용, 복무, 징계 등 인사관리를 위한 「인사규정」과 임직원의 보수, 퇴직금을 위한 「보수규정」을 제정·시행하고 있다.
- 우리 원 「인사규정」 제70조1항 각호에 해당되는 자에 대하여 인사위원회의 심의를 거쳐 직위를 해제 할 수 있고, 제70조2항에서는 직위해제 사유가 소멸되면 지체 없이 직위를 부여하게 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【인사규정】

제70조(직위 해제) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에 대하여는 위원회의 심의를 거쳐 직위를 해제할 수 있다.

1. 징계의결 요구 중에 있는 자
2. 형사사건으로 기소된 자(약식명령이 청구된 자는 제외한다)
3. 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적 또는 근무태도가 극히 불량한 자
4. 다음 각 목의 금품비위, 성범죄 등 비위행위로 인하여 감사원 및 검찰·경찰 등 수사기관에서 조사나 수사 중인 자로서 비위의 정도가 중대하고 이로 인하여 정상적인 업무수행을 기대하기 현저히 어려운 자

가. 「국가공무원법」 제78조의2제1항 각 호의 행위

나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

다. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제4조에 따른 금지행위

라. 직원으로서의 품위를 크게 손상하여 그 직위를 유지하는 것이 부적절하다고 판단되는 행위

마. 거짓 그 밖의 부정한 방법으로 정당한 채용을 방해하는 행위

② 원장은 제1항에 따라 직위를 해제한 경우 그 사유가 소멸되면 지체 없이 직위를 부여하여야 한다.

- 한편, 「공무원 임용령」 제31조에서는 징계 및 직위해제 사유가 소멸되어 복직된 직원은 승진소요최저연수 산출시 소급 할 수 있도록 규정하고 있다.

☞ **참고자료: 【공무원 임용령】**

제31조(승진소요최저연수)

② 제1항의 기간에는 휴직기간, 직위해제기간, 징계처분 기간 및 제32조에 따른 승진임용의 제한기간을 포함하지 아니한다. 다만 다음 각 호에 따른 기간은 제1항의 기간에 포함한다.

1. (생략)

2. 법 제73조의3제1항에 따른 직위해제처분기간 중 다음 각 목의 기간

가. 법 제73조의3제1항제3호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그 직위해제처분기간

1)~2) (생략)

나. 법 제73조의3제1항제4호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 그 처분의 사유가 된 형사 사건에 대하여 법원의 판결에 따라 무죄로 확정된 경우 그 직위해제처분기간

다. 법 제73조의3제1항제6호에 따라 직위해제처분을 받은 사람이 1) 및 2)에 모두 해당하는 경우 법 제73조의3제1항제6호에 따른 직위해제처분기간

1)~2) (생략)

2의2. 징계처분 요구일 또는 징계의결 요구일부터 징계처분일 전일까지의 기간. 다만, 직위해제 기간과 겹치는 기간은 제외한다.

- 그러나, 우리 원 「인사규정」에서는 징계 또는 직위해제 처분으로 승급을 못한 자에 대해서만 징계 또는 직위해제 처분이 무효·취소된 경우에 소급 할 수 있도록 규정하고 있어, 「공무원 임용령」 제31조를 참고하여 개정할 필요가 있다.

☞ **참고자료: 【인사규정】**

제28조(승진 및 승급의 제한)

⑤ 징계처분 또는 직위해제를 사유로 승급을 하지 못한 자가 법원의 판결이나 노동위원회의 결정으로 징계 또는 직위해제처분이 무효 또는 취소된 경우에는 이를 소급하여 승급시켜야 한다.

- 또한, 「공무원 보수규정」 제30조를 살펴보면 공무원은 징계처분, 면직 처분 또는 직위해제처분이 무효·취소 또는 변경된 경우에는 당시의 보수전액 또는 차액을 소급하여 지급하도록 하고 있다.

☞ **참고자료: 【공무원 보수규정】**

제30조(면직 또는 징계처분 등이 취소된 공무원의 보수 지급) ① 공무원에게 한 징계처분, 면직처분 또는 직위해제처분(징계의결 요구에 따른 직위해제처분은 제외한다)이 무효·취소 또는 변경된 경우에는 복귀일 또는 발령일에 원래의 정기승급일을 기준으로 한 당시의 보수 전액 또는 차액을 소급하여 지급한다. 이 경우 재징계절차에 따라 징계처분하였을 경우에는 재징계처분에 따라 보수를 지급하되, 재징계처분 전의 징계처분기간에 대해서는 보수의 전액 또는 차액을 소급하여 지급한다.

② 공무원의 직위해제처분기간이 제15조제7호에 따라 승급기간에 산입되는 경우에는 원래의 정기승급일을 기준으로 한 보수와 그 직위해제처분기간 중에 지급한 보수와의 차액을 소급하여 지급한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 보수의 전액 또는 차액을 소급하여 지급하는 경우 수당의 소급 지급에 대해서는 같은 항의 규정에도 불구하고 「공무원수당 등에 관한 규정」 제19조제7항에 따른다.

- 그러나, 우리 원 「보수규정」 제13조, 제14조에서는 징계, 직위해제된 자의 보수 감액 규정만을 명시하고 있어 「공무원 보수규정」 제30조를 참조하여 보수 소급 규정을 신설 할 필요가 있다.

☞ **참고자료: 【보수규정】**

제13조(직위해제자의 보수) 직위해제된 자에 대하여는 다음과 같이 보수를 감액 지급한다.

1. 「인사규정」 제70조제1항제3호에 따라 직위해제된 자는 보수의 80%를 지급한다.
2. 「인사규정」 제70조제1항제1호, 제2호 및 제4호에 따라 직위해제된 자에 대하여는 보수의 70%를 지급한다. 다만, 직위해제된 자가 3개월이 경과하여도 직위를 부여받지 못한 때에는 3개월이 경과한 날로부터 보수의 40%를 지급한다.

제14조(징계처분을 받은 자의 보수) 징계처분을 받은 자에 대하여는 다음과 같이 감액 지급한다.

1. 강등처분을 받은 후 직무에 종사하지 못하는 기간의 보수는 강등된 직급의 보수기준으로 3분의 2를 감액하여 지급한다.
2. 정직처분을 받은 자의 보수는 정직기간 동안 보수의 3분의 2를 감액하여 지급한다.
3. 감봉처분을 받은 자의 보수는 감봉 1개월에 대하여 평균임금 1일분의 반액을 감액하여 지급한다.

- 이에, 우리 원에서도 징계처분 등이 무효·취소 또는 변경된 직원의 해당기간에 대해 근속기간 및 보수지급을 위한 소급 관련 규정을 개정하여 직원의 정당한 권리를 보호해야 할 필요가 있다.

【조치할 사항】

- ① 징계 또는 직위해제 처분으로 승급을 못한 자에 대해서만 관련 처분이 무효·취소된 경우에 소급할 수 있도록 규정한 내용을 승진소요최저연수 산출시 소급할 수 있도록 하는 등 공무원 임용령을 참고하여 개정하여 주시기 바랍니다.
- ② 징계 또는 직위 해제된 자의 보수 감액규정만을 명시하고 있는 보수규정에 대해 공무원 보수규정을 참고하여 처분 무효·취소 시 소급하여 지급할 수 있도록 하는 등 관련 규정을 신설하여 주시기 바랍니다.